



P U T U S A N

Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH.REFKI ALIAS REFKI;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kumala II No.62 A Kel.Jongaya Kec.Tamalate
Kota Makassar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Kurniawan Hamid,SH,dkk., Advokad/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Amanagappa Subsidiary by Law

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firm Rudal & Partners beralamat di Jalan AP. Pattarani No.3 Kelurahan Manuruki
Kecamatan Tamalate Kota Makassar ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH REFKI ALS RIFKI** bersalah melakukan Tindak Pidana percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, sebagaimana diatur dalam ***Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** dalam dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH REFKI ALS RIFKI** dengan pidana :
 - Penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan;
 - Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2932 gram.,
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong.
 - 1 (satu) buah kaca pireks.
 - 4 (empat) sachet klip kosong.
 - 2 (dua) buah lakban.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon pula keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung dan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis dengan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa secara tertulis pula pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI bersama dengan saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' (berkas penuntutan diajukan terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Mallombassang Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, ***percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pada saat Terdakwa MUH, REFKI alias RIFKI membuka akun Instagram miliknya dengan nama "@HAMTAM_69" kemudian terdakwa melihat akun Instagram "@JOIL sedang mengiklankan/memasarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan membutuhkan kurir, sehingga terdakwa mengirimkan pesan ke akun Instagram "@JOIL" dan mengajukan diri untuk bekerjasama sebagai kurirnya sehingga pemilik akun Instagram "@JOIL" menyetujuinya, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenalnya dan menyuruh terdakwa ke Kab. Takalar untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu untuk kemudian terdakwa temple/simpan disekitar Kota Makassar untuk dijual kembali melalui akun Instagram "@JOIL", setelah terdakwa tiba diperbatasan Kab, Jeneponto dan Kab. Takalar tepatnya dipinggir jalan didepan sebuah pasar kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan langsung menyerahkan kepada terdakwa paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa membaginya dan selanjutnya atas perintah pemilik akun Instagram "@JOIL" kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel/menyimpan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di beberapa tempat di sekitar Jl. Manuruki Kota Makassar, Jl. Dg. Tata Kota Makassar dan di Cendrawasih Kota Makassar, sehingga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersisa sebanyak 1 (satu) gram.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' melalui pesan dan telepon WhatsApp dan meminta pekerjaan kepada terdakwa sebagai kurir yang akan menempel/menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa jual secara online sehingga terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menyuruh saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' untuk menemuinya di Jl. Mallombassang Kel. Jongaya, Kec. Tamalate Kota Makassar, sehingga saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' langsung pergi ke tempat yang dimaksud dan setelah tiba dan bertemu dengan terdakwa dipinggir jalan kemudian terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terilit isolasi warna merah sambil mengatakan kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' bahwa upahnya akan terdakwa berikan setelah Narkotika jenis sabu-sabu sudah tertempel/tersimpan semua.
- Bahwa setelah saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' memperoleh 8 (delapan) sachet berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian kembali ke Rumah Sakit Stella Maris, selanjutnya sekitar jam 15.30 wita saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' seorang diri pergi ke Jl. Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar untuk menempelkan 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terilit isolasi warna merah tersebut atas suruhan terdakwa, setelah tiba di Jl. Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar kemudian saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' menempel/menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dimasukkannya kedalam bungkus Chokolatos di 8 (delapan) titik yang berbeda dipinggir jalan didepan pemukiman warga, setelah itu saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' mengirimkan kepada terdakwa Maps/titik lokasi dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditempel/simpan melalui WhatsApp, setelah saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' menempel/menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Makassar diantaranya saksi Aiptu JUHANDY P dan saksi Bripka ASRULLAH langsung menghampiri saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' dan berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor : SP.Dah/290/VI/Res.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 24 Juli 2024 kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' dan didalam Handphone tersebut ditemukan percakapan saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' dengan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui WhatsApp terkait Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terlilit isolasi warna merah dan dimasukkan kedalam pembungkus Chocolatos yang sudah saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' tempel/simpan di pinggir jalan tepatnya didepan rumah warga, setelah diinterogasi kemudian saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' mengakui pula bahwa baru saja telah menempel/menyimpan 7 (tujuh) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terlilit isolasi warna merah dan dimasukkan kedalam pembungkus Chocolatos sekitar tempat tersebut, sehingga petugas Kepolisian menyuruh saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' untuk mengambilnya kembali kemudian saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' mengambilnya dan menyerahkannya kepada petugas Kepolisian, setelah itu petugas Kepolisian kembali menginterogasi saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' kemudian saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' mengakui kalau 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah milik terdakwa yang diserahkan kepadanya untuk ditempel/simpan di sekitar tempat tersebut, selanjutnya saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita terdakwa ditangkap dirumahnya di Jl. Manca Dg. Tuppu Kec. Barombong Kab. Gowa, dan saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api dan beberapa sachet klip kosong yang terdakwa simpan diatas mesin cuci didalam rumahnya, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya dan mengakui pula kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' adalah juga miliknya yang diserahkan kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' untuk ditempel /disimpan di sekitar Jl. Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar untuk dijual, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Makassa guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2757/NNF/VI/2024 tanggal 28 Juni

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8004 gram milik Terdakwa FIJE BHAYANGKARA alias FIJE', adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2758/NNF/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2932 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0429 gram milik Terdakwa MUH. REFKI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- A t a u -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI bersama dengan saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' (berkas penuntutan diajukan terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 16.30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, ***percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar sedang melaksanakan tugas kemudian mendapat informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya (informan) dan menyampaikan adanya seseorang lelaki yang mencurigakan di BTN Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar seperti

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mencari sesuatu didepan rumah warga, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian diantaranya saksi Aiptu JUHANDY P dan saksi Bripka ASRULLAH menindak lanjuti Informasi tersebut dan langsung menuju lokasi yang dimaksud, setelah tiba dari kejauhan melihat saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) kemudian menghampirinya dan berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor : SP.Dah/290/VI/Res.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 24 Juli 2024 kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa dan didalam Handphone tersebut ditemukan percakapan terdakwa dengan saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' melalui WhatsApp terkait Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terlilit isolasi warna merah dan dimasukkan kedalam pembungkus Chocolatos yang sudah saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' tempel/simpan di pinggir jalan tepatnya didepan rumah warga, setelah diinterogasi kemudian saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' mengakui pula bahwa baru saja telah menempel/menyimpan 7 (tujuh) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terlilit isolasi warna merah dan dimasukkan kedalam pembungkus Chocolatos sekitar tempat tersebut, sehingga petugas Kepolisian menyuruh saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' untuk mengambilnya kembali kemudian saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' mengambilnya dan menyerahkannya kepada petugas Kepolisian, setelah itu petugas Kepolisian kembali menginterogasinya kemudian saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' mengakui kalau 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah milik Terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI yang terdakwa serahkan kepadanya untuk ditempel/simpan di sekitar tempat tersebut, selanjutnya saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita Terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI ditangkap dirumahnya Jl. Manca Dg. Tuppu Kec. Barombong Kab. Gowa, dan saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api dan beberapa sachet klip kosong yang terdakwa simpan diatas mesin cuci didalam rumahnya, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya dan mengakui pula kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' adalah milik terdakwa yang diserahkan kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' untuk ditempel/disimpan di sekitar Jl. Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar untuk dijual, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Makassa guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2757/NNF/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8004 gram milik Terdakwa FIJE BHAYANGKARA alias FIJE', adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2758/NNF/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2932 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0429 gram milik Terdakwa MUH. REFKI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAKSI JUHANDY P :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 16.30 wita bertempat di BTN Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa saksi bersama anggota dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar telah melakukan penangkapan terhadap FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' karena ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan didalam bungkus Chokolatos yang terdakwa tempel/simpan disekitar sekitar BTN Tabaria Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah milik saksi MUH. REFKI alias RIFKI;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya sehingga saksi berteman dapat melakukan penangkapan terdakwa yakni berawal pada saat saksi berteman melaksanakan tugas kemudian mendapat informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya (Informan) yang menyampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 15.30 wita ada seseorang lelaki yang mencurigakan di BTN Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar seperti sedang mencari sesuatu didepan rumah warga, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi berteman langsung menindak lanjuti Informasi tersebut dan langsung menuju lokasi yang dimaksud, setelah tiba kemudian saksi berteman melihat FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' dari kejauhan lalu saksi berteman memantaunya dan sekitar 5 menit kemudian saksi berteman langsung mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri kalau saksi berteman adalah petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polretabes Makassar, setelah itu saksi berteman langsung menggeledah terdakwa namun saat itu terdakwa terlihat seperti sedang membuang sesuatu sehingga saksi berteman langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali sesuatu yang dibuangnya, lalu terdakwa mengambilnya dan langsung menyerahkannya kepada saksi berteman yang ternyata adalah 1 (satu) sachet klip kecil berisi Narkotika

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu yang terbungkus kantong plastik warna hitam dan tersimpan didalam bungkus Chocولاتos;

- Bahwa setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau sebelumnya telah menempelkan 7 (tujuh) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu disekitar Kompleks BTN Tabaria, sehingga saat itu juga saksi berteman menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimana 7 (tujuh) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah tempel/disimpannya tersebut, sehingga terdakwa menunjukkan dan mengambilnya kemudian menyerahkannya kepada saksi berteman sehingga Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi berteman temukan pada saat itu totalnya sebanyak 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan didalam kemasan Chocولاتos yang terdakwa sudah letakkan dipinggir jalan tepatnya disekitar BTN Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa setelah di Kantor Satnarkoba kemudian terdakwa diinterogasi kembali dan saat itu Fijey mengakui memperoleh 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI yakni pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita bertemoat di Jl. Mallumbassang Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan, sehingga saksi berteman melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita saksi berteman berhasil menangkap terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI di rumahnya di Jl. Manca Dg. Tuppu Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa, dan saat saksi MUH. REFKI alias RIFKI ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang tersimpan diatas mesin cuci didalam rumahnya, setelah diinterogasi kemudian terdakwa MUH. REFKI alias REFKI mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa setelah menangkap Fijey kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita bertempat di Jl. Manca Dg. Tuppu Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa, saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUH. REFKI alias REFKI dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap/bong dan 1 (satu) buah kaca pireks/bekas pakai yang terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI simpan diatas mesin cuci didalam rumahnya ;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI memberikan upah kepada Fijey setelah menempel/menyimpan 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa Fijey adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI peroleh melalui akun Instagram “@JOIL” melalui orang suruhan pemilik akun Instagram “@JOIL” yakni pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Jl. Poros Kab. Takalar – Kab. Jeneponto tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pengakuan terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak dibeli dari akun Instagram “@JOIL” yang mana terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI hanya di jadikan orang kepercayaan/orang suruhan dari pemilik akun Instagram “@JOIL” untuk menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI akan memperoleh upah dari pemilik akun Instagram “@JOIL”;
- Bahwa pengakuan terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI bahwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 01.00 wita saksi MUH. REFKI alias RIFKI membuka akun Instgram miliknya atas nama “@HANTAM_69” ;
- Bahwa terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI berminat untuk pekerjaan tersebut dan mengirimkan pesan pada akun Instagram “@JOIL” melalui instagramnya An. “@HANTAM_69” siap untuk bekerja sebagai kurirnya ;
- Bahwa setelah itu pemilik akun Instagram “@JOIL” merespon terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI lalu mengirimkan pesan pada akun Instagram milik terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI An. “@HANTAM_69” dan saat itu pemilik akun Instagram “@JOIL” meminta untuk video call dan ingin melihat wajah terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI, setelah itu pemilik akun Instagram “@JOIL” melakukan panggilan video call kepada terdakwa MUH. REFKI alias REFKI dan menurut pengakuan terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI bahwa pada saat melakukan video call pemilik akun Instagram “@JOIL” tidak menampakkan wajahnya, kemudian setelah itu pemilik akun Instagram “@JOIL” meminta kepada terdakwa MUH. REFKI alias REFKI untuk menunjukkan Identitas KTP sehingga terdakwa MUH. REFKI alias REFKI menunjukkan KTP ke akun Instagram “@JOIL” melalui video call dan setelah itu pemilik akun Instagram “@JOIL” meminta Nomor WhatsApp milik

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI sehingga terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI mengirimkan Nomor WhatsAppnya kepada pemilik akun Instagram “@JOIL”, ;

- Bahwa pada pagi harinya yakni pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 07.30 wita terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI menerima telepon dari seorang yang tidak dikenalnya dan mengaku orang suruhan pemilik akun Instagram “@JOIL” dan meminta kepada terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI untuk janji bertemu di Kab. Takalar dan disanalah terdakwa MUH. REFKI alias REFKI menerima 2 (dua) sachet klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dari orang suruhan pemilik akun Instagram @JOIL;
- Bahwa terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI adapun tugasnya selaku kurir adalah mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di Kab. Takalar dan dijadikan kurir untuk mengemas Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai arahan dari pemilik akun Instagram “@JOIL”, lalu MUH. REFKI alias REFKI menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di beberapa tempat di wilayah Kota Makassar lalu titik Lokasi tempelannya MUH. REFKI alias RIFKI kirimkan titik lokasinya kepada pemilik akun Instagram “@JOIL” dan pemilik akun Instagram “@JOIL” yang menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara online;
- Bahwa pengakuan terdakwa MUH. REFKI alias REFKI bahwa ia sama sekali tidak mengetahui berapa harga dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang pemilik akun Instagram @JOIL jual kembali pada Instagram yang mana, dan MUH. REFKI alias REFKI hanya diberi tugas untuk menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di beberapa titik dengan jumlah berat dan sachet sesuai arahan dari pemilik akun Instagram “@JOIL” lalu Lokasi maps yang MUH. REFKI alias REFKI sudah tempelkan tersebut dikirimkannya kepada pemilik akun Instagram “@JOIL”;
- Bahwa pengakuan terdakwa MUH. REFKI alias REFKI bahwa MUH, REFKI alias RIFKI telah berhasil menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 8 (delapan) sachet klip kecil dengan berat seluruhnya 94 gram di beberapa titik lokasi dan sisanya sebanyak 2 (dua) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu sekitar 1 (satu) gram lebih dan itulah yang saksi berteman ditemukan dalam penguasaan MUH. REFKI alias RIFKI pada saat melakukan penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa terdakwa MUH. REFKI alias REFKI bahwa belum menerima sepenuhnya upah seperti yang dijanjikan diawal oleh pemilik akun Instagram “@JOIL” yang mana seharusnya MUH. REFKI alias REFKI menerima upah sejumlah Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), namun

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. REFKI alias REFKI baru menerima upah dari pemilik akun Instagram “@JOIL” sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara dikirimkan ke akun DANA milik MUH. REFKI alias RIFKI dengan Nomor : 089669136200 dari rekening BCA tanpa nama milik akun Instagram “@JOIL”;

- Bahwa terdakwa MUH. REFKI alias REFKI tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menjadi perantara dalam jual/beli dan atau menguasai Narkotika tersebut ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

2 SAKSI ASRULLAH :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 16.30 wita bertempat di BTN Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa saksi bersama anggota dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar telah melakukan penangkapan terhadap FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' karena ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan didalam bungkus Chokolatos yang terdakwa tempel/simpan disekitar sekitar BTN Tabaria Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah milik saksi MUH. REFKI alias RIFKI;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya sehingga saksi berteman dapat melakukan penangkapan terdakwa yakni berawal pada saat saksi berteman melaksanakan tugas kemudian mendapat informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya (Informan) yang menyampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 15.30 wita ada seseorang lelaki yang mencurigakan di BTN Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar seperti sedang mencari sesuatu di depan rumah warga, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi berteman langsung menindak lanjuti Informasi tersebut dan langsung menuju lokasi yang dimaksud, setelah tiba kemudian saksi berteman melihat FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' dari kejauhan lalu saksi berteman memantaunya dan sekitar 5 menit kemudian saksi berteman langsung mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri kalau saksi berteman adalah petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polretabes Makassar, setelah itu saksi berteman langsung menggeledah terdakwa namun saat itu terdakwa terlihat

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti sedang membuang sesuatu sehingga saksi berteman langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali sesuatu yang dibuangnya, lalu terdakwa mengambilnya dan langsung menyerahkannya kepada saksi berteman yang ternyata adalah 1 (satu) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus kantong plastik warna hitam dan tersimpan didalam bungkus Chokolatos;

- Bahwa setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau sebelumnya telah menempelkan 7 (tujuh) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu disekitar Kompleks BTN Tabaria, sehingga saat itu juga saksi berteman menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimana 7 (tujuh) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah tempel/disimpannya tersebut, sehingga terdakwa menunjukkan dan mengambilnya kemudian menyerahkannya kepada saksi berteman sehingga Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi berteman temukan pada saat itu totalnya sebanyak 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan didalam kemasan Chokolatos yang terdakwa sudah letakkan dipinggir jalan tepatnya disekitar BTN Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa setelah di Kantor Satnarkoba kemudian terdakwa diinterogasi kembali dan saat itu Fijey mengakui memperoleh 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI yakni pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita bertemoat di Jl. Mallumbassang Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan, sehingga saksi berteman melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita saksi berteman berhasil menangkap terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI di rumahnya di Jl. Manca Dg. Tuppu Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa, dan saat saksi MUH. REFKI alias RIFKI ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang tersimpan diatas mesin cuci didalam rumahnya, setelah diinterogasi kemudian terdakwa MUH. REFKI alias REFKI mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa setelah menangkap Fijey kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita bertempat di Jl. Manca Dg. Tuppu Benteng Somba Opu Kec. Barombong Kab. Gowa, saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUH. REFKI alias REFKI dan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet klip

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap/bong dan 1 (satu) buah kaca pireks/bekas pakai yang terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI simpan diatas mesin cuci didalam rumahnya ;

- Bahwa terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI memberikan upah kepada Fijey setelah menempel/menyimpan 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa Fijey adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI peroleh melalui akun Instagram “@JOIL” melalui orang suruhan pemilik akun Instagram “@JOIL” yakni pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Jl. Poros Kab. Takalar – Kab. Jeneponto tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pengakuan terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak dibeli dari akun Instagram “@JOIL” yang mana terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI hanya di jadikan orang kepercayaan/orang suruhan dari pemilik akun Instagram “@JOIL” untuk menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI akan memperoleh upah dari pemilik akun Instagram “@JOIL”;
- Bahwa pengakuan terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI bahwa ia memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 01.00 wita saksi MUH. REFKI alias RIFKI membuka akun Instgram miliknya atas nama “@HANTAM_69” ;
- Bahwa terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI berminat untuk pekerjaan tersebut dan mengirimkan pesan pada akun Instagram “@JOIL” melalui instagramnya An. “@HANTAM_69” siap untuk bekerja sebagai kurirnya ;
- Bahwa setelah itu pemilik akun Instagram “@JOIL” merespon terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI lalu mengirimkan pesan pada akun Instagram milik terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI An. “@HANTAM_69” dan saat itu pemilik akun Instagram “@JOIL” meminta untuk video call dan ingin melihat wajah terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI, setelah itu pemilik akun Instagram “@JOIL” melakukan panggilan video call kepada terdakwa MUH. REFKI alias REFKI dan menurut pengakuan terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI bahwa pada saat melakukan video call pemilik akun Instagram “@JOIL” tidak menampilkan wajahnya, kemudian setelah itu pemilik akun Instagram “@JOIL” meminta kepada terdakwa MUH. REFKI alias REFKI untuk

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Identitas KTP sehingga terdakwa MUH. REFKI alias REFKI menunjukkan KTP ke akun Instagram “@JOIL” melalui video call dan setelah itu pemilik akun Instagram “@JOIL” meminta Nomor WhatsApp milik terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI sehingga terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI mengirimkan Nomor WhatsAppnya kepada pemilik akun Instagram “@JOIL”, ;

- Bahwa pada pagi harinya yakni pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 07.30 wita terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI menerima telepon dari seorang yang tidak dikenalnya dan mengaku orang suruhan pemilik akun Instagram “@JOIL” dan meminta kepada terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI untuk janji bertemu di Kab. Takalar dan disanalah terdakwa MUH. REFKI alias REFKI menerima 2 (dua) sachet klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dari orang suruhan pemilik akun Instagram @JOIL;
- Bahwa terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI adapun tugasnya selaku kurir adalah mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di Kab. Takalar dan dijadikan kurir untuk mengemas Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai arahan dari pemilik akun Instagram “@JOIL”, lalu MUH. REFKI alias REFKI menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di beberapa tempat di wilayah Kota Makassar lalu titik Lokasi tempelannya MUH. REFKI alias RIFKI kirimkan titik lokasinya kepada pemilik akun Instagram “@JOIL” dan pemilik akun Instagram “@JOIL” yang menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara online;
- Bahwa pengakuan terdakwa MUH. REFKI alias REFKI bahwa ia sama sekali tidak mengetahui berapa harga dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang pemilik akun Instagram @JOIL jual kembali pada Instagram yang mana, dan MUH. REFKI alias REFKI hanya diberi tugas untuk menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di beberapa titik dengan jumlah berat dan sachet sesuai arahan dari pemilik akun Instagram “@JOIL” lalu Lokasi maps yang MUH. REFKI alias REFKI sudah tempelkan tersebut dikirimkannya kepada pemilik akun Instagram “@JOIL”;
- Bahwa pengakuan terdakwa MUH. REFKI alias REFKI bahwa MUH, REFKI alias RIFKI telah berhasil menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 8 (delapan) sachet klip kecil dengan berat seluruhnya 94 gram di beberapa titik lokasi dan sisanya sebanyak 2 (dua) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu sekitar 1 (satu) gram lebih dan itulah yang saksi berteman ditemukan dalam penguasaan MUH. REFKI alias RIFKI pada saat melakukan penangkapan terhadap dirinya;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUH. REFKI alias REFKI bahwa belum menerima sepenuhnya upah seperti yang dijanjikan diawal oleh pemilik akun Instagram “@JOIL” yang mana seharusnya MUH. REFKI alias REFKI menerima upah sejumlah Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), namun MUH. REFKI alias REFKI baru menerima upah dari pemilik akun Instagram “@JOIL” sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara dikirimkan ke akun DANA milik MUH. REFKI alias RIFKI dengan Nomor : 089669136200 dari rekening BCA tanpa nama milik akun Instagram “@JOIL”;
- Bahwa terdakwa MUH. REFKI alias REFKI tidak mempunyai izin dari pihak yang terkait untuk membeli, menerima, menyimpan, memiliki, menjadi perantara dalam jual/beli dan atau menguasai Narkotika tersebut ;
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

3. SAKSI FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jl. Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar, saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yakni saksi tempel/simpan dipinggir jalan, dan saat itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik saksi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi tersebut adalah milik Terdakwa MUH. REFKI alias RIFKI yang merupakan Om saksi;
- Bahwa saksi sendiri yang menempel/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dan siap untuk dijual secara online;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menyimpan/menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa yang akan dijual secara online di instagramnya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan sehingga terdakwa menyuruh saksi untuk menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dijual secara online di akun Instagram miliknya;
- Bahwa saksi menempel/menyimpan 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya saksi pergi mengambil 8 (delapan) sachet klip kecil berisi sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian saksi seorang diri pergi ke BTN Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar dan setelah tiba kemudian saksi menempel/menyimpan 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara memasukan 8 (delapan) sachet klip kecil berisi shabu-shabu yang terilit isolasi warna merah kedalam bungkus Chocولات, lalu saksi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan dipinggir jalan di 8 (delapan) titik yang berbeda di BBTN Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan kemudian saksi mengirimkan Maps/ shared Lokasi titik letak Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah saksi tempelkan tersebut kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp;

- Bahwa saksi memperoleh 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita bertempat di JL. Mallombassar Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan, dimana saksi menerimanya langsung dari tangan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak isi Narkotika jenis shabu-shabu dalam persaset dari 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa yang saksi tempelkan tersebut;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga saksi mau menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa tersebut karena saksi dijanjikan akan memperoleh upah dari terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah saksi telah berhasil menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, namun saksi belum sempat menerima upah saksi yang dijanjikan oleh terdakwa karena saksi sudah tertangkap oleh petugas Kepolisian saat saksi sementara tempelkan 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu yakni sejak awal bulan Juni 2024 atau sekitar 2 minggu sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa saksi dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 12.00 wita ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjual sabu miliknya tersebut serta menggunakan Instagram siapa dikarenakan saksi hanya menempelkan sabu tersebut lalu saksi maps dan kirimkan maps Lokasi tersebut tempat sabu yang sudah saksi tempelkan ke Terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh sabu tersebut lalu saksi tempelkan sabu tersebut kemudian ditemukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 2 (dua) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2932 gram.,
- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong.
- 1 (satu) buah kaca pireks.
- 4 (empat) sachet klip kosong.
- 2 (dua) buah lakban.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita bertempat di Jl. Manca Dg. Tuppu Kec. Barombong Kab. Gowa, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena karena ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 2 (dua) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api dan beberapa sachet klip kosong yang terdakwa simpan diatas mesin cuci didalam rumah terdakwa dan saat itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menyerahkan 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' yakni pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Jl. Mallombassar Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan yang ditemukan dalam penguasaan saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan FIJEY tersebut sebelumnya terdakwa peroleh melalui akun Instagram "@JOIL" yakni pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 10.30 bertempat di Kab. Takalar tepatnya poros Takalar-Jeneponto yang saat itu dipinggir jalan tepat didepan sebuah Pasar, yang mana pada saat itu terdakwa memperoleh sebanyak 2 (dua) sachet ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat masing-

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing seberat sekitar 48 gram sehingga dengan total keseluruhan seberat 96 gram;

- Bahwa adapun kesepakatan antara terdakwa dengan pemilik akun Instagram "@JOIL" terkait penyerahan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa yakni awalnya terdakwa meminta pekerjaan dalam hal jual/beli Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemilik akun Instagram "@JOIL", kemudian terdakwa diberi tugas oleh pemilik akun Instagram "@JOIL" bahwa setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu melalui seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang merupakan orang suruhan dari pemilik akun Instagram "@JOIL" di Kab. Takalar kemudian terdakwa diperintahkan untuk mengemas/mempacking Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa tempelkan di beberapa titik / lokasi di wilayah Kota Makassar, dan setelah terdakwa tempel/ simpan kemudian terdakwa kirimkan foto lokasi /Mapsnya ke akun Instagram "@JOIL" dan selanjutnya pemilik akun Instagram "@JOIL" menjualnya secara online melalui akun Instagram "@JOIL";
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak kenal dengan pemilik akun Instagram "@JOIL" tersebut karena terdakwa tidak pernah bertemu dan terdakwa bekerjasama dengannya hanya sekedar dalam tranterdakwa jual/beli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun Nomor Whatsap seorang lelaki yang terdakwa tidak kenal yang menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang merupakan orang suruhan dari pemilik akun Instagram "@JOIL" yakni 085878407082;
- Bahwa baru pertama kali itu terdakwa menjadi kurir dari pemilik akun Instagram "@JOIL" untuk menempel/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di beberapa tempat di Kota Makassar, kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat terdakwa masih menguasai sisa dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa adapun upah yang pemilik akun Instagram "@JOIL" janjikan kepada terdakwa untuk menjadi kurir Narkotika adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pergram, sehingga dari total keseluruhan sebanyak 96 gram Narkotika jenis shabu-shabu tersebut upah terdakwa sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh pemilik akun Instagram "@JOIL", yang mana terdakwa menerima upah terdakwa tersebut dikirimkan melalui Bank BCA dari akun Instagram "@JOIL" namun rekening BCA tersebut tanpa nama ke akun aplikasi DANA milik terdakwa dengan Nomor 089669136200;
- Bahwa terdakwa sudah menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan dijual oleh pemilik akun Instagram "@JOIL" yakni sebanyak sekitar 94 gram;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut hanya sebanyak sekitar 93 gram dan sudah terjual melalui akun Instagram

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"@JOIL", sedangkan sisanya sebanyak sekitar 1 (satu) gram telah terdakwa serahkan kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' untuk saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' tempelkan juga, kemudian saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' mengirimkan kepada terdakwa maps/lokasi tempat dimana ditempelkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan/ ditempel, kemudian maps/lokasi tersebut terdakwa teruskan ke akun Instagram "@JOIL" untuk selanjutnya pemilik akun Instagram "@JOIL" jual secara online;

- Bahwa baru pertama kali itu saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE, dan adapun sebabnya sehingga terdakwa menyerahkannya karena saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' sendiri yang meminta pekerjaan kepada terdakwa untuk jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya menyuruh saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' untuk menempel/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di BTN Tabaria Kota Makassar untuk selanjutnya dijual secara online oleh pemilik akun Instagram "@JOIL";
- Bahwa pada saat itu terdakwa memberi upah sejumlah uang kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik hitam dan terlilit isolasi warna merah yang ditemukan dalam penguasaan saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' tersebut yang sementara saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' tempel/simpan kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun kronologis sehingga terdakwa bersama saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa membuka Instagram terdakwa yakni @HANTAM_69 kemudian terdakwa melihat-lihat story-story pada toko jualan narkotika kemudian terdakwa mengirimkan pesan pada history akun Instagram @JOIL yang sedang mengiklankan / memasarkan jualan sabunya dan saat itu mengiklankan sedang membutuhkan kurir kemudian terdakwa mengirimkan pesan dengan mengajukan diri dan siap untuk bekerja sebagai kurirnya dan setelah itu akun Instagram @JOIL merespon terdakwa dan berkata "UNTUK MEMASTIKAN KALAU KITA MAU BEKERJA TERDAKWA VIDEO CALL KI DULU DI INSTAGRAM" lalu terdakwa menjawab "OKE BOS VIDEO CALL MEKI", lalu saat itu akun Instagram @JOIL langsung memvideo call terdakwa dan menyuruh terdakwa memperlihatkan wajah terdakwa namun akun Instagram @JOIL tidak menampakkan wajahnya pada saat terdakwa video call dengannya,

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu akun Instagram @JOIL meminta terdakwa untuk menunjukkan Identitas KTP terdakwa sehingga terdakwa menunjukkan KTP terdakwa pada saat terdakwa VIDEO CALL di Instagram kemudian akun Instagram @JOIL berkata kepada terdakwa OKE TERDAKWA PROSES. Kemudian Video Call tersebut dimatikan, kemudian sekitar 30 menit kemudian akun Instagram @JOIL meminta nomor whatsapp terdakwa melalui telepon Instagram dan setelah itu terdakwa menyebutkan nomor whatsapp terdakwa yakni : 088242942401 dan setelah itu akun Instagram @JOIL menyampaikan kepada terdakwa bahwa "TUNGGUMI NANTI ADA YANG TELPONKI, IKUTI MI SAJA ARAHANNYA NANTI ITU ORANG YANG MENELPON", dan terdakwa menjawab "OKE, BOS". Kemudian sekitar pukul 07.30 wita terdakwa di telepon dan berkata kepada terdakwa bahwa "KITA ORANGNYA JOIL?" lalu terdakwa menjawab "IYE" lalu lelaki yang terdakwa tidak kenal tersebut mengarahkan terdakwa melalui via telepon whatsapp untuk menuju ke Kab. Takalar untuk bertemu dengannya dan mengambil sabu miliknya yang mana sabu tersebut akan terdakwa kelolah atau terdakwa tempelkan sabu tersebut di wilayah kota makassar untuk di jual kembali melalui Instagram @JOIL dan saat itu juga terdakwa seorang diri langsung menuju kab. Takalar tepatnya poros takalar-jeneponto yang saat itu dipinggir jalan tepat didepan pasar sesuai arahan dari lelaki yang terdakwa tidak kenal tersebut dan sesampainya terdakwa disana tepat pada pukul 10.30 wita terdakwa bertemu lelaki yang terdakwa tidak kenal tersebut dan terdakwa menerima sabu tersebut di kab. Takalar tepatnya poros takalar-jeneponto yang saat itu dipinggir jalan tepat didepan pasar dari lelaki yang terdakwa tidak kenal itu kemudian setelah itu terdakwa kembali ke makassar dan sesampainya terdakwa dirumah terdakwa di Jl. Manca dg. Tuppu, Kec. Barombong, Kab. Gowa terdakwa langsung menelpon akun Instagram @JOIL dan melaporkan bahwa terdakwa sudah menerima sabu tersebut dan terdakwa menunggu arahan dari akun Instagram @JOIL dan saat itu terdakwa langsung disuruh / diarahkan oleh akun Instagram @JOIL untuk langsung membagi sabu tersebut lalu akun Instagram @JOIL meminta akun DANA terdakwa sehingga terdakwa kirimkan nomor akun dana terdakwa dengan nomor: 089669136200 ke akun Instagram @JOIL lalu kemudian terdakwa disampaikan oleh akun Instagram @JOIL bahwa "KALAU SUDAHMI KAU SLOT / PAKET / PACKING LANGSUNGMI MAPPING / TEMPEL, BARU KIRIMKANKA MAPSNYA ?" dan terdakwa menjawab "OKE BOS";

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 juni 2024 sekitar pukul 19.56 wita terdakwa dikirimkan pesan oleh akun Instagram @JOIL dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa telah mengirimkan sebagian Upah terdakwa yakni sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian saat itu juga terdakwa langsung

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan sabu tersebut sekitar 93 gram dengan paket-paket yang berbeda pada beberapa titik Lokasi yang terdakwa tempelkan di sekitar Jl. Mannuruki, Jl. Dg. Tata dan Jl. Cendrawasih hingga pada tanggal 24 Juni 2024 terdakwa sudah berhasil menempelkan sabu tersebut dengan total 93 gram, kemudian masih tersisa bagian sabu tersebut sekitar 1 gram lebih kemudian terdakwa packing lagi sekitar 1 gram. Selanjutnya pada saat itu juga yakni tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 09.00 wita saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' yang juga merupakan keponakan terdakwa menelpon terdakwa melalui WhatsApp dan menyampaikan kepada terdakwa kalau saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' meminta pekerjaan untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan karena pada saat itu kebetulan terdakwa masih memiliki sisa dari Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak sekitar 1 (satu) gram lebih sehingga terdakwa bersepakat dengan saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' bahwa setelah saksi FIJEY BHAYANGKARA menempel/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu maka terdakwa akan memberinya upah uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik hitam dan terlilit isolasi warna merah yang mana terdakwa menyerahkannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Jl. Mallombassang Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' untuk segera menempel/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan terdakwa masih menyimpan sisa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet klip kecil diatas mesin cuci didalam rumah terdakwa di Jl. Manca Dg. Tuppu Kec. Barombong Kab. Gowa, kemudian pada malam harinya terdakwa menghubungi saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' namun tidak ada respon sama sekali ;

- Bahwa terdakwa lalu kirimkan pesan dan telepon WhatsApp, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jl. Manca Dg. Tuppu Kec. Barombong Kab. Gowa maka tiba-tiba datang sekitar 6 (enam) orang lelaki yang masuk kerumah terdakwa dan mengaku bahwa dari petugas Kepolisian dan menunjukkan kepada terdakwa Surat Perintah Tugas lalu menggeledah terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api dan beberapa sachet klip kosong yang terdakwa simpan diatas mesin cuci didalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawah ke Kantor Satnarkoba

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah terdakwa tiba di Kantor Satnarkoba Polrestabes Makassar kemudian terdakwa dipertemukan dengan saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' yang telah lebih dulu diamankan oleh petugas Kepolisian saat sedang menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang diperolehnya dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita bertempat di Jl. Manca Dg. Tuppu Kec. Barombong Kab. Gowa, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena karena ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 2 (dua) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api dan beberapa sachet klip kosong yang terdakwa simpan diatas mesin cuci didalam rumah terdakwa dan saat itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah menyerahkan 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' yakni pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Jl. Mallombassar Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan yang ditemukan dalam penguasaan saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut sebelumnya terdakwa peroleh melalui akun Instagram "@JOIL" yakni pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 10.30 bertempat di Kab. Takalar tepatnya poros Takalar-Jeneponto yang saat itu dipinggir jalan tepat didepan sebuah Pasar, yang mana pada saat itu terdakwa memperoleh sebanyak 2 (dua) sachet ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing seberat sekitar 48 gram sehingga dengan total keseluruhan seberat 96 gram;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun kesepakatan antara terdakwa dengan pemilik akun Instagram @JOIL” terkait penyerahan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa yakni awalnya terdakwa meminta pekerjaan dalam hal jual/beli Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemilik akun Instagram “@JOIL”, kemudian terdakwa diberi tugas oleh pemilik akun Instagram “@JOIL” bahwa setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu melalui seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang merupakan orang suruhan dari pemilik akun Instagram “@JOIL” di Kab. Takalar kemudian terdakwa diperintahkan untuk mengemas/mempacking Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa tempelkan di beberapa titik / lokasi di wilayah Kota Makassar, dan setelah terdakwa tempel/ simpan kemudian terdakwa kirimkan foto lokasi /Mapsnya ke akun Instagram “@JOIL” dan selanjutnya pemilik akun Instagram “@JOIL” menjualnya secara online melalui akun Instagram “@JOIL”;
- Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak kenal dengan pemilik akun Instagram “@JOIL” tersebut karena terdakwa tidak pernah bertemu dan terdakwa bekerjasama dengannya hanya sekedar dalam tranterdakwa jual/beli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar adapun Nomor Whatsap seorang lelaki yang terdakwa tidak kenal yang menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang merupakan orang suruhan dari pemilik akun Instagram “@JOIL” yakni 085878407082;
- Bahwa benar baru pertama kali itu terdakwa menjadi kurir dari pemilik akun Instagram “@JOIL” untuk menempel/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di beberapa tempat di Kota Makassar, kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat terdakwa masih menguasai sisa dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar adapun upah yang pemilik akun Instagram “@JOIL” janjikan kepada terdakwa untuk menjadi kurir Narkotika adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pergram, sehingga dari total keseluruhan sebanyak 96 gram Narkotika jenis shabu-shabu tersebut upah terdakwa sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh pemilik akun Instagram “@JOIL”, yang mana terdakwa menerima upah terdakwa tersebut dikirimkan melalui Bank BCA dari akun Instagram “@JOIL” namun rekening BCA tersebut tanpa nama ke akun aplikasi DANA milik terdakwa dengan Nomor 089669136200;
- Bahwa benar terdakwa sudah menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan dijual oleh pemilik akun Instagram “@JOIL” yakni sebanyak sekitar 94 gram;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut hanya sebanyak sekitar 93 gram dan sudah terjual melalui akun

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram “@JOIL”, sedangkan sisanya sebanyak sekitar 1 (satu) gram telah terdakwa serahkan kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE’ untuk saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE’ tempelkan juga, kemudian saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE’ mengirimkan kepada terdakwa maps/lokasi tempat dimana ditempelkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan/ ditempel, kemudian maps/lokasi tersebut terdakwa teruskan ke akun Instagram “@JOIL” untuk selanjutnya pemilik akun Instagram “@JOIL” jual secara online;

- Bahwa benar baru pertama kali itu saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE, dan adapun sebabnya sehingga terdakwa menyerahkannya karena saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE’ sendiri yang meminta pekerjaan kepada terdakwa untuk jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa hanya menyuruh saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE’ untuk menempel/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di BTN Tabaria Kota Makassar untuk selanjutnya dijual secara online oleh pemilik akun Instagram “@JOIL”;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa memberi upah sejumlah uang kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE’ sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah menempelkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik hitam dan terlilit isolasi warna merah yang ditemukan dalam penguasaan saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE’ tersebut yang sementara saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE’ tempel/simpan kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar adapun kronologis sehingga terdakwa bersama saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE’ dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa membuka Instagram terdakwa yakni @HANTAM_69 kemudian terdakwa melihat-lihat story-story pada toko jualan narkotika kemudian terdakwa mengirimkan pesan pada history akun Instagram @JOIL yang sedang mengiklankan / memasarkan jualan sabunya dan saat itu mengiklankan sedang membutuhkan kurir kemudian terdakwa mengirimkan pesan dengan mengajukan diri dan siap untuk bekerja sebagai kurirnya dan setelah itu akun Instagram @JOIL merespon terdakwa dan berkata “UNTUK MEMASTIKAN KALAU KITA MAU BEKERJA TERDAKWA VIDEO CALL KI DULU DI INSTAGRAM” lalu terdakwa menjawab “OKE BOS VIDEO CALL MEKI”, lalu saat itu akun Instagram @JOIL langsung memvideo call terdakwa dan menyuruh terdakwa memperlihatkan wajah terdakwa namun akun Instagram @JOIL tidak menampakkan wajahnya pada saat terdakwa video call dengannya,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu akun Instagram @JOIL meminta terdakwa untuk menunjukkan Identitas KTP terdakwa sehingga terdakwa menunjukkan KTP terdakwa pada saat terdakwa VIDEO CALL di Instagram kemudian akun Instagram @JOIL berkata kepada terdakwa OKE TERDAKWA PROSES. Kemudian Video Call tersebut dimatikan, kemudian sekitar 30 menit kemudian akun Instagram @JOIL meminta nomor whatsapp terdakwa melalui telepon Instagram dan setelah itu terdakwa menyebutkan nomor whatsapp terdakwa yakni : 088242942401 dan setelah itu akun Instagram @JOIL menyampaikan kepada terdakwa bahwa "TUNGGUMI NANTI ADA YANG TELPONKI, IKUTI MI SAJA ARAHANNYA NANTI ITU ORANG YANG MENELPON", dan terdakwa menjawab "OKE, BOS". Kemudian sekitar pukul 07.30 wita terdakwa di telepon dan berkata kepada terdakwa bahwa "KITA ORANGNYA JOIL?" lalu terdakwa menjawab "IYE" lalu lelaki yang terdakwa tidak kenal tersebut mengarahkan terdakwa melalui via telepon whatsapp untuk menuju ke Kab. Takalar untuk bertemu dengannya dan mengambil sabu miliknya yang mana sabu tersebut akan terdakwa kelolah atau terdakwa tempelkan sabu tersebut di wilayah kota makassar untuk di jual kembali melalui Instagram @JOIL dan saat itu juga terdakwa seorang diri langsung menuju kab. Takalar tepatnya poros takalar-jeneponto yang saat itu dipinggir jalan tepat didepan pasar sesuai arahan dari lelaki yang terdakwa tidak kenal tersebut dan sesampainya terdakwa disana tepat pada pukul 10.30 wita terdakwa bertemu lelaki yang terdakwa tidak kenal tersebut dan terdakwa menerima sabu tersebut di kab. Takalar tepatnya poros takalar-jeneponto yang saat itu dipinggir jalan tepat didepan pasar dari lelaki yang terdakwa tidak kenal itu kemudian setelah itu terdakwa kembali ke makassar dan sesampainya terdakwa dirumah terdakwa di Jl. Manca dg. Tuppu, Kec. Barombong, Kab. Gowa terdakwa langsung menelpon akun Instagram @JOIL dan melaporkan bahwa terdakwa sudah menerima sabu tersebut dan terdakwa menunggu arahan dari akun Instagram @JOIL dan saat itu terdakwa langsung disuruh / diarahkan oleh akun Instagram @JOIL untuk langsung membagi sabu tersebut lalu akun Instagram @JOIL meminta akun DANA terdakwa sehingga terdakwa kirimkan nomor akun dana terdakwa dengan nomor: 089669136200 ke akun Instagram @JOIL lalu kemudian terdakwa disampaikan oleh akun Instagram @JOIL bahwa "KALAU SUDAHMI KAU SLOT / PAKET / PACKING LANGSUNGMI MAPPING / TEMPEL, BARU KIRIMKANKA MAPSNYA ?" dan terdakwa menjawab "OKE BOS";

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 juni 2024 sekitar pukul 19.56 wita terdakwa dikirimkan pesan oleh akun Instagram @JOIL dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa telah mengirimkan sebagian Upah terdakwa yakni sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian saat itu juga terdakwa langsung

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan sabu tersebut sekitar 93 gram dengan paket-paket yang berbeda pada beberapa titik Lokasi yang terdakwa tempelkan di sekitar Jl. Mannuruki, Jl. Dg. Tata dan Jl. Cendrawasih hingga pada tanggal 24 Juni 2024 terdakwa sudah berhasil menempelkan sabu tersebut dengan total 93 gram, kemudian masih tersisa bagian sabu tersebut sekitar 1 gram lebih kemudian terdakwa packing lagi sekitar 1 gram. Selanjutnya pada saat itu juga yakni tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 09.00 wita saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' yang juga merupakan keponakan terdakwa menelpon terdakwa melalui WhatsApp dan menyampaikan kepada terdakwa kalau saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' meminta pekerjaan untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan karena pada saat itu kebetulan terdakwa masih memiliki sisa dari Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak sekitar 1 (satu) gram lebih sehingga terdakwa bersepakat dengan saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' bahwa setelah saksi FIJEY BHAYANGKARA menempel/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu maka terdakwa akan memberinya upah uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik hitam dan terlilit isolasi warna merah yang mana terdakwa menyerahkannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Jl. Mallombassang Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' untuk segera menempel/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan terdakwa masih menyimpan sisa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet klip kecil diatas mesin cuci didalam rumah terdakwa di Jl. Manca Dg. Tuppu Kec. Barombong Kab. Gowa, kemudian pada malam harinya terdakwa menghubungi saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' namun tidak ada respon sama sekali ;

- Bahwa kemudian terdakwa kirimkan pesan dan telepon WhatsApp, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jl. Manca Dg. Tuppu Kec. Barombong Kab. Gowa maka tiba-tiba datang sekitar 6 (enam) orang lelaki yang masuk kerumah terdakwa dan mengaku bahwa dari petugas Kepolisian dan menunjukkan kepada terdakwa Surat Perintah Tugas lalu menggeledah terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api dan beberapa sachet klip kosong yang terdakwa simpan diatas mesin cuci didalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawah ke

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Satnarkoba Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah terdakwa tiba di Kantor Satnarkoba Polrestabes Makassar kemudian terdakwa dipertemukan dengan saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' yang telah lebih dulu diamankan oleh petugas Kepolisian saat sedang menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang diperolehnya dari terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yakni Pertama :

- Pertama :

Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

- Kedua :

Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta persidangan yakni pada dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Dengan permufakatan jahat

Ad.1.Unsur setiap orang :

Yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, bahwa awal pemeriksaan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penyidik sampai proses persidangan dimana Terdakwa **MUH REFKI ALS RIFKI** diajukan kedepan persidangan dalam keadaan sehat walafiat dan dari Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta keterangan ahli bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita terdakwa ditangkap dirumahnya di Jl. Manca Dg. Tuppu Kec. Barombong Kab. Gowa, dan saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api dan beberapa sachet klip kosong yang terdakwa simpan diatas mesin cuci didalam rumahnya, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya dan mengakui pula kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' adalah juga miliknya yang diserahkannya kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' untuk ditempel /disimpan di sekitar Jl. Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar untuk dijual, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Makassa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur dengan permufakatan jahat :

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita di Jl. Mallombassarang Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar, berawal pada pada saat Terdakwa MUH, REFKI alias RIFKI membuka akun Instagram miliknya dengan nama “@HAMTAM_69” kemudian terdakwa melihat akun Instagram “@JOIL sedang mengiklankan/memasarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan membutuhkan kurir, sehingga terdakwa mengirimkan pesan ke akun Instagram “@JOIL” dan mengajukan diri untuk bekerjasama sebagai kurirnya sehingga pemilik akun Instagram “@JOIL” menyetujuinya, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenalnya dan menyuruh terdakwa ke Kab. Takalar untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu untuk kemudian terdakwa temple/simpan disekitar Kota Makassar untuk dijual kembali melalui akun Instagram “@JOIL”, setelah terdakwa tiba diperbatasan Kab, Jeneponto dan Kab. Takalar tepatnya dipinggir jalan didepan sebuah pasar kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan langsung menyerahkan kepada terdakwa paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa membaginya dan selanjutnya atas perintah pemilik akun Instagram “@JOIL” kemudian terdakwa menempel/menyimpan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeberapa tempat di sekitar Jl. Manuruki Kota Makassar, Jl. Dg. Tata Kota Makassar dan di Cendrawasih Kota Makassar, sehingga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersisa sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE” melalui pesan dan telepon WhatsApp dan meminta pekerjaan kepada terdakwa sebagai kurir yang akan menempel/menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa jual secara online sehingga terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menyuruh saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE’ untuk menemuinya di Jl. Mallombassarang Kel. Jongaya, Kec. Tamalate Kota Makassar, sehingga saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE’ langsung pergi ke tempat yang dimaksud dan setelah tiba dan bertemu dengan terdakwa dipinggir jalan kemudian terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE’ 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terlilit isolasi warna merah sambil mengatakan kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE’ bahwa upahnya akan terdakwa berikan setelah Narkotika jenis sabu-sabu sudah tertempel/tersimpan semua. Setelah saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE’ memperoleh 8 (delapan) sachet berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian kembali ke Rumah Sakit Stella Maris, selanjutnya sekitar jam 15.30 wita saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE’ seorang diri pergi ke Jl. Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar untuk menempelkan 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terlilit isolasi warna

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tersebut atas suruhan terdakwa, setelah tiba di Jl. Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar kemudian saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' menempel/menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dimasukkannya kedalam bungkus Chocولات di 8 (delapan) titik yang berbeda dipinggir jalan didepan pemukiman warga, setelah itu saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' mengirimkan kepada terdakwa Maps/titik lokasi dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditempel/simpan melalui WhatsApp, setelah saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' menempel/menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi Aiptu JUHANDY P dan saksi Bripka ASRULLAH langsung menghampiri saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' dan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah/290/VI/Res.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 24 Juli 2024 kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' dan didalam Handphone tersebut ditemukan percakapan saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' dengan terdakwa melalui WhatsApp terkait Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terlilit isolasi warna merah dan dimasukkan kedalam pembungkus Chocولات yang sudah saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' tempel/simpan di pinggir jalan tepatnya didepan rumah warga;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi kemudian saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' mengakui pula bahwa baru saja telah menempel/menyimpan 7 (tujuh) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terlilit isolasi warna merah dan dimasukkan kedalam pembungkus Chocولات sekitar tempat tersebut, sehingga petugas Kepolisian menyuruh saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' untuk mengambilnya kembali kemudian saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' mengambilnya dan menyerahkannya kepada petugas Kepolisian, setelah itu petugas Kepolisian kembali menginterogasi saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' kemudian saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' mengakui kalau 8 (delapan) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah milik terdakwa yang diserahkan kepadanya untuk ditempel/simpan di sekitar tempat tersebut, selanjutnya saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' itangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 03.30 wita terdakwa ditangkap dirumahnya di Jl. Manca Dg. Tuppu Kec. Barombong Kab. Gowa, dan saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api dan beberapa sachet klip kosong yang terdakwa simpan diatas mesin cuci didalam rumahnya, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya dan mengakui pula kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' adalah juga miliknya yang diserahkan kepada saksi FIJEY BHAYANGKARA alias FIJE' untuk ditempel /disimpan di sekitar Jl. Tabaria Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar untuk dijual, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Makassa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui keberadaan serta kepemilikannya maka akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selain itupula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUH REFKI ALS RIFKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH REFKI ALS RIFKI** , tersebut dengan pidana penjara selama 6 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2932 gram.,
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pireks.
- 4 (empat) sachet klip kosong.
- 2 (dua) buah lakban.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh kami Djulita T. Massora, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zulkarnaen., dan Franklin B. Tamara, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjannah, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Zulkarnaen.

Djulita T. Massora, SH.,MH.

Franklin B. Tamara, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Nurjannah, SH.,MH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Mks